

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 16 ramadan 1421 – 12 décembre 2000

143^{ème} année

N° 99

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Arrêtés du ministre de la justice du 5 décembre 2000, relatifs à l'immatriculation foncière obligatoire.....	3067
Démission d'un notaire.....	3067
Démission d'un huissier de justice.....	3067

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 5 décembre 2000, portant homologation du plan de réaménagement foncier de l'extension du périmètre public irrigué de Sidi Shili-Sidi Ali J'bini des délégations de Béja sud et Bou-Salem, aux gouvernorats de Béja et Jendouba.....	3067
--	------

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

Décret n° 2000-2852 du 7 décembre 2000, fixant l'organigramme de l'agence tunisienne de coopération technique.....	3068
--	------

Ministère du Commerce

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 1999.....	3069
Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 1999.....	3069

Ministère des Finances

Décret n° 2000-2853 du 7 décembre 2000, fixant l'organigramme de la régie nationale des tabacs et des allumettes.....	3069
Décret n° 2000-2854 du 7 décembre 2000, fixant l'organigramme de la société tunisienne d'assurances et de réassurances.....	3069

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tuniso-Saoudienne d'investissement et de développement.....	3070
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque nationale agricole.....	3070
Nomination d'un membre au conseil d'administration représentant le personnel de la manufacture des tabacs de Kairouan.....	3070
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 2000-2855 du 7 décembre 2000, fixant l'organigramme de la compagnie des phosphates de Gafsa.....	3070
Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports	
Cessation de fonctions d'un chef de service.....	3071
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale des énergies renouvelables.....	3071
Ministère du Développement Economique	
Nomination d'un membre représentant le ministère de l'agriculture au conseil d'administration de la société nationale de motoculture.....	3071
Nomination d'un membre représentant le Premier ministre au conseil d'administration de l'office de la marine marchande et des ports.....	3071
Nomination d'un membre représentant le ministère de l'industrie au conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer tunisiens.....	3071
Nomination d'un membre représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat au conseil d'administration de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine.....	3071
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunisie-Autoroute.....	3071
Nomination d'un membre représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'office de la topographie et de la cartographie.....	3071

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 5 décembre 2000, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique : Il sera procédé, à compter du 15 février 2001, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis des périmètres publics irrigués "El Horchen" sis dans l'imadat de "Bir Bousibâ" délégation de "Bir El Hfaï" gouvernorat de Sidi Bouzid.

Tunis, le 5 décembre 2000.

Le Ministre de la Justice
Béehir Tekari

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice du 5 décembre 2000, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique : Il sera procédé, à compter du 15 février 2001, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis des périmètres publics irrigués "Boukariou 4" sis dans l'imadat de "Siseb" délégation de "Essbikha" gouvernorat de Kairouan.

Tunis, le 5 décembre 2000.

Le Ministre de la Justice
Béehir Tekari

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice du 5 décembre 2000, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 3-64 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 28-79 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique : Il sera procédé, à compter du 15 février 2001, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis des périmètres publics irrigués "El Batha" et "El Marnaba" sis dans l'imadat de "Sidi Bennour" délégation de "El Moknine" gouvernorat de Monastir.

Tunis, le 5 décembre 2000.

Le Ministre de la Justice
Béehir Tekari

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

DEMISSIONS

Par arrêté du ministre de la justice du 5 décembre 2000.

La démission de Monsieur Mustapha Ben Brahim Bettaieb, notaire à Benguerdane circonscription du tribunal de 1ère instance du Médenine, est acceptée pour raison de santé.

Par arrêté du ministre de la justice du 5 décembre 2000.

La démission de Monsieur Abdelwahab Mezni, huissier de justice à Boussalem circonscription du tribunal de 1ère instance du Jendouba, est acceptée pour raison personnelle.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 5 décembre 2000, portant homologation du plan de réaménagement foncier de l'extension du périmètre public irrigué de Sidi Shili-Sidi Ali J'bini des délégations de Béja sud et Bou-Salem, aux gouvernorats de Béja et Jendouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 94-265 du 31 janvier 1994, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Shili- Sidi Ali J'bini,

Vu le décret n° 98-35 du 12 janvier 1998, portant extension du périmètre public irrigué de Sidi Shili – Sidi Ali J'bini,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu l'arrêté du 20 juillet 1998, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans l'extension du périmètre public irrigué de Sidi Shili – Sidi Ali J'bini,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, réunie au siège du gouvernorat de Béja, le 2 décembre 1999,

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier de l'extension du périmètre public irrigué de Sidi Shili – Sidi Ali J'bini, des délégations de Béja Sud et Bou-Salem aux gouvernorats de Béja et Jendouba annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour la garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 décembre 2000.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE

DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

Décret n° 2000-2852 du 7 décembre 2000, fixant l'organigramme de l'agence tunisienne de coopération technique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu la loi n° 72-35 du 27 avril 1972, portant création de l'agence tunisienne de coopération technique, telle que modifiée par la loi n° 92-103 du 2 novembre 1992,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprises et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-2239 du 28 octobre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de coopération technique,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – L'organigramme de l'agence tunisienne de coopération technique est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret,

Art. 2. – La mise en application de l'organigramme de l'agence tunisienne de coopération technique s'effectue sur la base de fiches-fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans l'agence.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions de l'article 10 (bis) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989,

Art. 3. – L'agence est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de l'agence tunisienne de coopération technique.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Les ministres de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU COMMERCE

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 1999

Monsieur Ibrahim Jabbar.

Madame Mabrouka Chouchane née Melliti.

Monsieur Ahmed Ezzeddine Chaouat.

Madame Fatma Hammami née Oueslati.

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 1999

Madame Jaouhara Noumi née Zhani,

Madame Fatma Nabli.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2000-2853 du 7 décembre 2000, fixant l'organigramme de la régie nationale des tabacs et des allumettes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes, telle que modifiée par la loi n° 70-23 du 19 mai 1970,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par les lois n° 94-102 du 1er août 1994, n° 96-74 du 29 juillet 1996 et n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 72-347 du 2 novembre 1972, fixant le régime statutaire applicable au personnel de la régie nationale des tabacs et des allumettes,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 85-1236 du 7 octobre 1985 fixant l'organisation administrative de la régie nationale des tabacs et des allumettes, tel que modifié par le décret n° 88-67 du 18 janvier 1988, le décret n° 90-1228 du 28 juillet 1990 et le décret n° 93-2050 du 4 octobre 1993,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié et complété par les décrets n° 98-752 du 30 mars 1998 et n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu les délibérations du conseil d'administration relatives à l'actualisation de l'organigramme de la régie nationale des tabacs et des allumettes,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'organigramme de la régie nationale des tabacs et des allumettes est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - Le présent organigramme est mis en application par référence aux procédures telles que définies par le manuel des procédures de la régie nationale des tabacs et des allumettes dans le cadre des attributions de chaque structure et des relations entre lesdites structures. Le manuel des procédures de la régie nationale des tabacs et des allumettes sera actualisé, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 3. - Les ministres des finances et du développement économique et le président directeur général de la régie nationale des tabacs et des allumettes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Tunis, le 7 décembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-2854 du 7 décembre 2000, fixant l'organigramme de la société tunisienne d'assurances et de réassurances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, et notamment son article 10 (bis),

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à l'attribution de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le statut de la société tunisienne d'assurances et de réassurances paru le 30 décembre 1958,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – L'organigramme de la société tunisienne d'assurances et de réassurances est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. – La mise en application de l'organigramme de la société tunisienne d'assurances et de réassurances s'effectue en se basant sur les fiches-fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société.

La nomination aux emplois fonctionnels prévus dans l'organigramme intervient conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société tunisienne d'assurances et de réassurances.

Art. 3. – La société tunisienne d'assurances et de réassurances est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure et les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. – Les ministres des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 5 décembre 2000.

Monsieur Mohamed Haddar est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tuniso-Saoudienne d'Investissement et de Développement, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed El Hadj Mansour,

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 5 décembre 2000.

Monsieur Salem Echikh est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Banque Nationale Agricole, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Jebali,

Par arrêté du ministre des finances du 5 décembre 2000.

Monsieur Belgacem Mejbri, est nommé membre au conseil d'administration représentant le personnel de la manufacture des tabacs de Kairouan en remplacement de Monsieur Slaheddine Chelbi.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 2000-2855 du 7 décembre 2000, fixant l'organigramme de la compagnie des phosphates de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibérations et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – L'organigramme de la compagnie des phosphates de Gafsa est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret,

Art. 2. – La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches-fonctions décrivant les missions confiées à chaque poste.

La nomination aux emplois fonctionnels se fera conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 ci-dessus mentionnée,

Art. 3. – La compagnie des phosphates de Gafsa est appelée à élaborer un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la compagnie et les relations entre les différentes structures.

La mise à jour de ce manuel se fera chaque fois que cela est nécessaire.

Art. 4. – Les ministres de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DE L'ENFANCE ET DES SPORTS**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2000-2851 du 5 décembre 2000.

Il est mis fin des fonctions de Monsieur Moncef Ben Hassen, professeur, en qualité de chef de service des programmes des sports individuels à la direction du sport d'élite à la direction générale du sport au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports à compter du 6 novembre 2000.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 5 décembre 2000.

Monsieur Mohamed Ezzeddine Khalfallah est nommé membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale des énergies renouvelables.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement économique du 5 décembre 2000.

Monsieur Hasnaoui Zeïdi est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture au conseil d'administration de la Société Nationale de Motoculture, et ce, en remplacement de Monsieur Abdelhamid Ghali.

Par arrêté des ministres du transport et du développement économique du 5 décembre 2000.

Monsieur Nouredine Krichène est nommé membre représentant le Premier ministre au conseil d'administration de l'Office de la Marine Marchande et des Ports, et ce, en remplacement de Monsieur Rachid Aloui.

Par arrêté des ministres du transport et du développement économique du 5 décembre 2000

Monsieur Mohamed Bouzouida, est nommé membre représentant le ministère de l'industrie au conseil d'administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens, et ce, en remplacement de Monsieur Ismaïl Hamdi.

Par arrêté des ministres de l'équipement et de l'habitat et du développement économique du 5 décembre 2000.

Monsieur Slaheddine Malouch est nommé membre représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat au conseil d'administration de l'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine, et ce, en remplacement de Monsieur Farhat Medini.

Par arrêté des ministres de l'équipement et de l'habitat et du développement économique du 5 décembre 2000.

Monsieur Farhat Medini est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Tunisie Autoroute en remplacement de Monsieur Slaheddine Malouch, et ce, à compter du 14 août 2000.

Par arrêté des ministres de l'équipement et de l'habitat et du développement économique du 5 décembre 2000.

Le Colonel Mohamed Sabeur Gribi est nommé membre représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'Office de la Topographie et de la Cartographie en remplacement du colonel – major Ahmed Hattek, et ce, à compter du 1er janvier 2001.